



PUTUSAN
Nomor 85 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RAFIRUN bin (alm)**
SAMLI;
Tempat Lahir : Aluh-Aluh Besar;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/21 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh
RT.006, Desa Aluh-Aluh Besar,
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIRUN bin (alm) SAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFIRUN bin (alm) SAMLI selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan ditambah pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BBM solar sebanyak 2 (dua) buah drum/ $\pm$ 420 (empat ratus dua puluh) liter;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 15 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIRUN bin (alm) SAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan dan usaha niaga gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- BBM solar sebanyak 2 (dua) buah drum/ $\pm$ 420 (empat ratus dua puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 139/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 8 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai *strafmacht*/penjatuhan pidana dan denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIRUN bin SAMLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan dan usaha niaga gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- BBM solar sebanyak 2 (dua) buah drum/ $\pm$ 420 (empat ratus dua puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 September 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 11 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan dan usaha niaga gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam drum plastik sebanyak 2 (dua) buah drum dari para pelangsir di pinggir jalan yang menjual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jirigen isi 35 (tiga puluh lima) liter dan upah angkut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari rumah Terdakwa ke kapal, selanjutnya terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dijual kepada para nelayan dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan hasil tangkapan ikan dan Terdakwa selaku dari pemilik dari bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut tidak ada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022



memiliki ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan terlampau berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terlebih lagi jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap liter yang masih tergolong sesuatu yang wajar sehingga beralasan hukum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 139/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 8 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 15 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUHAMMAD RAFIRUN bin (alm) SAMLI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 139/PID.SUS/ 2020/PT BJM, tanggal 8 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 15 Juli 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2022